Оферта на заключение Договора оказания платных образовательных услуг

Действующая редакция от 01 октября 2026 г.

1. Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу https://kvartirnyy-vopros.monterium-edu.ru/dokhodnyy_metr/oferta является предложением Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт современных технологий и финансов «Монтериум» (ИНН: 9722112084, ОГРН: 1267700011094, далее – Исполнитель), в лице Генерального директора Кипарисовой Евгении Геннадиевны, действующей на основании Устава, заключить Договор оказания платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (далее – Договор) с любым заинтересованным физическим лицом, соответствующим пп. 3. п. 3 настоящей Оферты, или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – Заказчик, Обучающийся). В случае если акцепт Оферты производится юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то физическое лицо, в интересах которого заключается Договор, несет по Договору все права и обязанности наравне с Заказчиком.

2. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Исполнитель вправе вносить изменения в настоящую Оферту. Новая редакция вступает в силу с даты ее размещения по указанному выше сетевому адресу, если в ней не указан более поздний срок, и применяется к договорам, заключенным с этой даты. К Договору, заключенному ранее, применяется редакция Оферты, действовавшая на дату его акцепта.

3. Акцептом настоящей Оферты является оплата Заказчиком стоимости выбранного Тарифа в полном объеме либо внесение первого платежа при оплате в рассрочку, в том числе при оплате с привлечением сервиса рассрочки или банка-кредитора в соответствии с Договором.

4. Датой акцепта Оферты (датой заключения Договора) является дата оплаты — дата, с которой обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Более позднее поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя даты акцепта не изменяет.

5. Оплата подтверждается кассовым чеком, а при его отсутствии выпиской по счету, подтверждением платежной системы или иными доказательствами внесения денежных средств.

6. В результате Акцепта Оферты Заказчик:

   (1) подтверждает, что внимательно ознакомился с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, содержанием выбранной образовательной программы, Приложениями к Договору, а также с локальными нормативными актами Исполнителя, непосредственно регулирующими образовательные отношения по выбранной программе, размещенными в сети Интернет по адресу: https://monterium.site/info;
   (2) подтверждает правомерность своих действий: наличие полномочий, дееспособности, достижения возраста 18 лет, наличие законного права вступать в договорные отношения с Исполнителем;

(3) подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми правилами используемого Исполнителем для оказания услуг по Договору онлайн-сервиса (Платформы) getcourse.ru, и других онлайн-сервисов, используемых Исполнителем для оказания услуг по Договору.

7. Исполнитель является оператором персональных данных Заказчика и/или Обучающегося, предоставленных в рамках заключения и исполнения Договора (Оферты).

8. Обработка персональных данных осуществляется в целях заключения и исполнения Договора (Оферты), включая предоставление доступа к Платформе, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», поскольку Заказчик и/или Обучающийся (являющийся выгодоприобретателем по Договору) является стороной или выгодоприобретателем по Договору.

9. Заказчик и/или Обучающийся соглашается с тем, что Оператор вправе поручить обработку персональных данных Заказчика и/или Обучающегося иному лицу (оператору по поручению) в целях исполнения своих обязательств по настоящей Оферте, при условии соблюдения требований к обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.1. Такое поручение может включать хранение, систематизацию, сбор, запись, передачу, обезличивание и уничтожение персональных данных, если это необходимо для предоставления услуг, работы Сервиса или исполнения иных обязательств.

9.2. Оператор обязуется требовать от лица, обрабатывающего персональные данные по поручению, соблюдения принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных указанным законом.

Договор об оказании платных образовательных услуг

1. ТЕРМИНЫ

Программа	Дополнительная программа, реализуемая в сетевой форме. Наименование Программы и ее основные характеристики указаны в Приложении №1 Договора.
Тариф	вариант реализации Программы, определяющий ее содержание, период обучения, срок доступа к электронным образовательным ресурсам и стоимость. Тарифы приведены в Приложении № 1 к Договору.
Период обучения (срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения))	Количество календарных дней освоения Программы, установленное выбранным Тарифом. Период обучения исчисляется с даты начала обучения, указанной в приказе о зачислении; датой окончания обучения является день, в который истекает установленное Тарифом количество календарных дней.
Урок	Составная часть образовательной программы, состоящая из занятия на Платформе, объединенного единой тематикой с электронными образовательными и информационными ресурсами.
Мастер-класс, Эфир, Онлайн-встречи	Онлайн-занятие, проводимое по расписанию и предполагающее непосредственное взаимодействие обучающихся с преподавателем в режиме реального времени.
Платформа	Сложный объект интеллектуальных прав, состоящий из совокупности представленных в объективной форме данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая программную оболочку для интерактивного (мультимедийного) взаимодействия с содержащейся в программе информацией и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Под результатом в данном случае понимается организация процесса обучения Заказчика, а под аудиовизуальным отображением – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото- и видеоматериалов и иных объектов интеллектуальной собственности, доступ к которым осуществляется путем предоставления Заказчику возможности использования различных данных и команд.
Сайт	Сайт Исполнителя, включая все его страницы, поддомены, размещенные в сети Интернет по адресу: https://kvartirnyy-vopros.monterium-edu.ru/.

Доступ	Предоставленные Исполнителем Заказчику данные в виде ссылки и/или логина и пароля путем направления на электронную почту и/или мессенджер последнего, для просмотра, ознакомления, выполнения заданий и использования иным образом образовательных материалов.
Личный кабинет Обучающегося	Совокупность защищенных страниц Платформы, созданных в результате регистрации Обучающегося на Платформе, работая с которыми, Обучающийся имеет возможность использовать функции Платформы. Доступ к Личному кабинету осуществляется исключительно посредством учетных (аутентификационных) данных Обучающегося и исключительно после его регистрации на Платформе. Учетными данными являются логин и пароль. Юридически значимые действия, совершенные Обучающимся через его Личный кабинет, являются совершенными с использованием его простой электронной подписи, при этом идентификатором и ключом электронной подписи являются его учетные данные.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)	Материалы Программы, размещенные на Платформе в Личном кабинете Обучающегося: уроки, видеозаписи, в том числе записи Мастер-классов и Эфиров, презентации, текстовые и методические материалы, задания и тесты. Состав ЭОР определяется выбранным Тарифом.
Недостаток платных образовательных услуг	Несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы).
Существенный недостаток платных образовательных услуг	Неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.
Закон	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Правила	Правила оказания платных образовательных услуг, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441

Заказчик	Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, акцептовавшее настоящую Оферту. Фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, адрес места жительства (места нахождения); номер телефона (при наличии) указываются Заказчиком в регистрационной форме на Сайте и/или Платформе при акцепте Оферты и являются неотъемлемой частью Договора. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика указываются Заказчиком в регистрационной форме на Сайте и/или Платформе при акцепте Оферты и являются неотъемлемой частью Договора.
Обучающийся	физическое лицо, осваивающее Программу. Если Обучающийся и Заказчик являются разными лицами, Договор заключается в пользу Обучающегося (статья 430 Гражданского кодекса Российской Федерации): Обучающийся вправе требовать от Исполнителя оказания образовательных услуг и несет обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ и локальными нормативными актами Исполнителя. Обязательства по оплате и иные обязанности Заказчика по Договору несет Заказчик. Если Обучающийся не достиг возраста восемнадцати лет, Заказчиком по Договору выступает его родитель или иной законный представитель. В случае если Обучающийся и Заказчик являются разными лицами, Заказчик при акцепте Оферты дополнительно указывает в регистрационной форме на Сайте и/или Платформе следующие сведения об Обучающемся: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; номер телефона (при наличии). Указанные сведения являются неотъемлемой частью Договора.
Базовая организация (Исполнитель)	Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт современных технологий и финансов «Монтериум» Место нахождения исполнителя: 109052, г. Москва, Нижегородский р-н, ул. Смирновская, д. 2, стр. 1, помещ. 116А ИНН: 9722112084 КПП: 772201001 ОГРН: 1267700011094 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Номер лицензии Л035-01298-77/04680762 от 27 марта 2026. выдана Департаментом образования и науки города Москвы

	+7 (965) 136-63-52
Организация-участник	Индивидуальный предприниматель Волкова Татьяна Михайловна ИНН: 291601039021 ОГРНИП: 313290132300016 Адрес: 108821, г. Москва, р-н Филимоновский, д. Бурцево, ул. Заречная, д. 33 Лицензия на осуществление образовательной деятельности лицензии Л035-01221–58/00390553 от 01.06.2022.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по Программе, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями раздела 5 Договора.

2.2. Основные характеристики Программы указаны в Приложении №1 Договора.

2.3. Образовательные услуги оказываются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании. Освоение Программы включает самостоятельное изучение ЭОР и участие в занятиях, проводимых в режиме реального времени (Мастер-классы, Эфиры, Онлайн-встречи), если они предусмотрены выбранным Тарифом. Расписание таких занятий размещается в Личном кабинете Обучающегося.

2.4. Освоение Программы предполагает самостоятельную работу Обучающегося, в том числе изучение ЭОР и выполнение предусмотренных Программой заданий. Исполнитель обеспечивает условия для освоения Программы; результат освоения зависит в том числе от объема самостоятельной работы Обучающегося.

2.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям Заказчика. Субъективная отрицательная оценка Заказчиком оказанных Исполнителем услуг не является основанием считать услуги неоказанными или оказанными ненадлежащим образом.

2.6. В ходе оказания образовательных услуг Исполнитель передает Заказчику знания, необходимые для формирования у него соответствующих Программе навыков и компетенций; выдает Заказчику домашние задания для проведения самостоятельной проработки изученного материала, а в свою очередь Заказчик, в рамках принятия самостоятельных решений, может внедрять полученные знания в свою деятельность.

Сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг

2.7. После акцепта настоящей Оферты все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, рекламные обещания и содержание рекламной компании, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют и не имеют силу.

Переписка или иные договоренности, изменяющие предмет и условия настоящего Договора возможны только посредством заключения Сторонами дополнительного письменного соглашения.

Стороны установили, что услуги по настоящему Договору в объеме, установленном в настоящем Договоре, начинают исполняться с момента акцепта Оферты.

2.8. Заказчик, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, подтверждает, заверяет и гарантирует Исполнителю, что Заказчик:

(1) не лишен дееспособности, не состоит под опекой и попечительством, не страдает заболеванием, препятствующим осознать суть настоящей Оферты и Договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие акцептовать настоящую Оферту на крайне невыгодных для себя условиях;

(2) акцептует настоящую Оферту не под влиянием существенного заблуждения, Заказчик понимал значение своих действий и мог руководить ими;

(3) акцептует настоящую Оферту не под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, Договор не является кабальным;

(4) признает, что, акцептуя настоящую Оферту, он не полагается и не полагался на сделанные ранее утверждения, заявления, гарантии или договоренности;

(5) подтверждает, что акцептовал настоящую Оферту не вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств;

(6) не имел и не имеет завышенных рекламных и иных ожиданий от оказываемой образовательной услуги, а также осознает и соглашается с тем, что он является Заказчиком именно образовательной услуги, которая заключается в том, что Исполнитель обязан приложить максимальное усердие для исполнения взятых по Договору обязательств, однако непременно достичь положительного результата Исполнитель не обещает и успех не гарантирует.

2.9. Целью оказания образовательных услуг по настоящему Договору является освоение Обучающимся Программы, то есть приобретение знаний, умений и компетенций, предусмотренных Программой. Иных целей образовательные услуги по Договору не имеют.

2.9.1. Заказчик подтверждает, что приобретает образовательные услуги именно для указанной цели. Достижение Заказчиком и (или) Обучающимся имущественного, финансового или иного результата за пределами освоения Программы — в том числе получение дохода или прибыли, приобретение объектов недвижимости или иных активов, изменение финансового положения — в предмет Договора не входит, целью оказания услуг не является, Исполнителем не гарантируется и не может служить критерием качества образовательных услуг.

2.9.2. Цели Заказчика, не указанные в настоящем пункте, считаются доведенными до сведения Исполнителя только при условии, что они согласованы Сторонами в Договоре или в дополнительном соглашении к нему. Устные заявления, переговоры и переписка цель оказания услуг, определенную настоящим пунктом, не изменяют.

2.10. Заказчик, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, подтверждает и заверяет в том, что он осознает:

(1) что никакая информация, обучающие материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору, не могут рассматриваться в качестве каких-либо гарантий. Принятие решений находится в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием информации и обучающих материалов, предоставленных Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

(2) что Исполнитель не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в инвестиционные инструменты, объекты недвижимости, упомянутые при оказании образовательных услуг, и не рекомендует использовать материалы Исполнителя, в том числе электронные образовательные и информационные ресурсы в качестве единственного источника информации при принятии любого инвестиционного решения;

(3) что сведения, содержащиеся в предоставляемом в рамках оказания образовательных услуг материале, в том числе в электронных образовательных и информационных ресурсах, предоставляются исключительно в информационных целях, не являются рекламой ценных бумаг и любых иных инвестиционных инструментов, не являются предложением, обязательством, рекомендацией, консультированием, побуждением совершать операции на финансовом рынке;

(4) что Исполнитель не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая содержится в предоставляемом в рамках оказания образовательных услуг материале, или исправлять возможные неточности;

(5) что оказываемые образовательные услуги не являются бизнес-рекомендациями и какой-либо инвестиционной рекомендацией, советом, консультированием и т.п. в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации.

2.11. Заказчик, получающий образовательные услуги по настоящему Договору, не должен воспринимать их как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию в сфере ведения бизнеса, консультирование, совет и т.п.

2.12. Исполнитель оказывает Заказчику платную образовательную услугу в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 11 октября 2023 г. № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

2.13. Исполнитель оказывает платную образовательную услугу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также обеспечивает выполнение всех требований к электронному обучению и применению дистанционных образовательных технологий в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 октября 2023 г. № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» за счет использования системы управления обучением (цифрового образовательного сервиса) – платформы GetCourse (сайт Платформы - https://getcourse.ru).

2.14. Исполнитель информирует, что согласно публичным данным Платформа GetCourse соответствует требованиям п. 21 Постановления Правительства РФ от 11 октября 2023 г. № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», что подтверждается наличием записи в реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/326817/.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. **Исполнитель вправе:**

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.

3.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

3.1.3. Отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя, а также в случае неоплаты 100% стоимости.

3.1.4. Вносить изменения в Программу, вызванные объективной необходимостью (например, в случае болезни преподавателя, технических проблем при функционировании Платформы, изменением правового регулирования, изменением деятельности третьих лиц и/ или технологических продуктов Программы), за исключением случаев, когда это может поставить под угрозу (т.е. сорвать) образовательный процесс.

3.1.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание записанных видеоуроков, аудиовизуальных, видео- материалов в случае, если произошли изменения содержания описываемых платформ, правил регулирования, принципов работы и иных аспектов их применения, вызванные как изменением законодательства, так и действиями операторов таких платформ, либо иными действиями третьих лиц.

3.1.6. В любой момент потребовать от Заказчика подтверждения данных, указанных им при акцепте Оферты (п. 4.2.15. Договора), и запросить в связи с этим подтверждение личности Заказчика путем предоставления подтверждающих документов (в частности, документов, удостоверяющих личность) по выбору Исполнителя.

3.2. **Заказчик вправе:**

3.2.1. Получать достоверную информацию об Исполнителе, об оказываемых образовательных услугах, их стоимости и порядке оплаты, а также иную информацию, предусмотренную статьями 8–10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

3.2.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов (статья 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.2.3. При обнаружении недостатка образовательных услуг, а также при нарушении Исполнителем сроков их оказания предъявить требования, предусмотренные разделом 8 Договора.

3.2.4. Направить Исполнителю заявление о приостановлении обучения, о возобновлении обучения или о переходе на другую Программу в порядке, установленном внутренними документами Исполнителя.

3.2.5. Получить возврат денежных средств при досрочном расторжении Договора в порядке и в сроки, установленные Приложением № 2 к Договору.

3.2.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг, по адресу электронной почты, указанному в разделе 11 Договора.

3.2.7. Если Обучающийся не достиг возраста восемнадцати лет — получать информацию о ходе освоения им Программы.

3.3. **Обучающийся вправе:**

3.3.1. Получать Доступ к ЭОР в составе, определенном выбранным Тарифом, в течение срока доступа, установленного Тарифом.

3.3.2. Участвовать в занятиях, проводимых в режиме реального времени, если они предусмотрены выбранным Тарифом.

3.3.3. Получать информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций через Личный кабинет.

3.3.4. Знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и иными документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности.

3.3.5. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

3.3.6. Получить документ об обучении в порядке, установленном Положением о порядке заполнения, выдачи и хранения документов об обучении и о квалификации.

3.3.7. Обжаловать акты Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (статья 45 Федерального закона № 273-ФЗ).

3.3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. **Исполнитель обязан:**

4.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение по Программе.

4.1.2. Открыть Обучающемуся Доступ к ЭОР с даты начала обучения, указанной в приказе о зачислении.

4.1.3. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения Программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе функционирование электронной информационно-образовательной среды и Доступ к ЭОР в составе, определенном Программой и выбранным Тарифом.

4.1.4. Обеспечить сопровождение Обучающегося в объеме, предусмотренном выбранным Тарифом, включая проверку заданий и консультации, если они Тарифом предусмотрены.

Занятия, проводимые в режиме реального времени, проводятся по расписанию, размещаемому в Личном кабинете Обучающегося. Записи таких занятий предоставляются Обучающемуся, если это предусмотрено Программой или выбранным Тарифом.

4.1.5. Предоставлять Заказчику информацию об успешности усвоения им образовательного материала посредством размещения этой информации в личном кабинете Заказчика на Платформе.

4.1.6. Выдать Обучающемуся документ об обучении в порядке и в сроки, установленные Положением о порядке заполнения, выдачи и хранения документов об обучении и о квалификации.

4.1.7. Выдать справку об обучении в трехдневный срок при досрочном отчислении (ч. 5 ст. 61).

4.1.8. Довести до Заказчика сведения о порядке предоставления платных образовательных услуг.

4.1.9. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в соответствии с законодательством об образовании, локальными нормативными актами Исполнителя, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

4.1.10. Обеспечить Заказчику условия для освоения Программы.

4.1.11. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

4.1.12. Отчислить Заказчика:

(1) при наличии заявления Заказчика об отчислении по собственному желанию;

(2) в связи с завершением обучения по Программе;

(3) по иным основаниям, предусмотренным Законом.

4.1.13. Осуществлять поддержку обучающихся в создаваемых Исполнителем чатах. При этом поддержка в чатах осуществляется Исполнителем в оперативном режиме по мере обработки поступающих от обучающихся вопросов. Предоставление Исполнителем некоторых ответов на вопросы обучающихся может занимать больше времени в случаях, если предоставление ответов требует применение специальных познаний в соответствующих областях науки и знаний.

4.2. **Заказчик обязан:**

4.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за образовательные услуги в размере и в сроки, установленные Договором и выбранным Тарифом.

4.2.2. До зачисления ознакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Программой и локальными нормативными актами Исполнителя, размещенными по адресу: https://monterium.site/info.

4.2.3. Подать заявление о приеме на обучение и предоставить Исполнителю сведения, необходимые для заключения и исполнения Договора, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии), номер телефона, адрес места жительства и адрес электронной почты Обучающегося.

4.2.4. Регулярно проверять электронную почту, указанную при регистрации, включая папку «Спам». Сообщение, направленное Исполнителем по указанному адресу, считается полученным Заказчиком на следующий рабочий день после направления, в том числе если оно было помещено почтовой службой в папку «Спам».

4.2.5. Извещать Исполнителя об изменении своих контактных и персональных данных, а также данных Обучающегося, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения.

4.2.6. При изменении Тарифа или переходе на другую Программу доплатить разницу в стоимости в порядке и в сроки, установленные Договором.

4.2.7. Если Заказчик и Обучающийся являются разными лицами — довести до Обучающегося условия Договора и локальные нормативные акты Исполнителя, регулирующие образовательные отношения.

4.2.8. Соблюдать общепринятые правила вежливого и уважительного общения при взаимодействии с Исполнителем, его работниками и иными обучающимися.

4.2.9. Заказчик признает, что не имеет никаких претензий к Исполнителю за недостоверно предоставленные Заказчиком данные в случае, если Заказчик сам не удостоверился в их достоверности во время приобретения услуг.

4.3. **Обучающийся обязан:**

4.3.1. Добросовестно осваивать Программу, в том числе участвовать в предусмотренных Программой занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку и выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках Программы (часть 1 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ).

4.3.2. Зарегистрироваться на Платформе до даты начала обучения.

4.3.3. Представлять отчеты о выполнении заданий в объеме и по форме, установленным Программой, если они предусмотрены выбранным Тарифом.

4.3.4. Соблюдать устав Исполнителя и локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

4.3.5. Самостоятельно обеспечить оборудование, программное обеспечение и доступ к сети «Интернет», необходимые для освоения Программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.3.6. Не передавать свои аутентификационные данные (логин и пароль) третьим лицам, не предоставлять третьим лицам доступ к Личному кабинету и ЭОР, не совершать действий, направленных на обход технических ограничений Платформы и Сайта.

4.3.7. По запросу Исполнителя пройти идентификацию личности, в том числе при проведении оценочных мероприятий, в порядке, установленном Исполнителем.

4.3.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися, бережно относиться к имуществу Исполнителя, включая ЭОР и Платформу.

4.3.9. Соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя.

5. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору определяется выбранным Заказчиком Тарифом и указана в Приложении № 1 к Договору. Стоимость налогом на добавленную стоимость не облагается (подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

5.2. Заказчик вправе оплатить стоимость образовательных услуг по Программе по своему выбору в следующем порядке:

(1) в виде 100% единовременной оплаты стоимости услуги до начала оказания образовательных услуг;

(2) путем оплаты стоимости выбранной Заказчиком услуги в рассрочку в порядке, согласованном Сторонами способом, предусмотренном Договором;

(3) путем оплаты с использованием кредита, рассрочки или сервиса оплаты частями.

Также Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, третьими лицами за любые убытки, в том числе упущенную выгоду, ущерб, кредиты, займы, задолженности и т.п., которые были понесены/взяты Заказчиком.

5.3. **Оплата с использованием кредита, рассрочки или сервиса оплаты частями**

5.3.1. Заказчик вправе оплатить образовательные услуги с использованием доступных на странице оплаты сторонних финансовых сервисов, в том числе путем заключения договора потребительского кредита (займа), договора о предоставлении сервиса рассрочки, договора об оплате частями или иного договора, предусматривающего отсрочку либо рассрочку платежа.

5.3.2. Конкретные способы оплаты, финансовые организации и операторы сервисов, доступные Заказчику, отображаются на странице оплаты в момент оформления заказа.

5.3.3. При выборе такого способа оплаты Заказчик самостоятельно заключает отдельный договор непосредственно с банком, иной кредитной организацией или оператором соответствующего сервиса на условиях, определяемых таким лицом. Исполнитель не является кредитором или оператором сервиса рассрочки, не принимает решение об одобрении заявки и не определяет размер процентов, срок, график платежей, полную стоимость кредита и иные условия финансирования.

5.3.4. Исполнитель не гарантирует одобрение заявки Заказчика выбранным банком или сервисом.

5.3.5. Оплата может приниматься и обрабатываться с использованием функционала Get-модуля ООО «Система Геткурс», платежного агента или иного привлеченного платежного партнера. Перечисление денежных средств такому лицу, действующему в целях приема платежа в пользу Исполнителя, является надлежащим исполнением обязанности Заказчика по оплате образовательных услуг.

5.3.6. Обязанность Заказчика по оплате образовательных услуг считается исполненной в размере стоимости заказа, указанной на странице оплаты и в кассовом чеке, с момента подтверждения успешной оплаты Get-модулем или соответствующим платежным сервисом.

5.3.7. Проценты, комиссии и иные платежи, которые Заказчик обязан уплачивать банку или оператору сервиса по заключенному с ним отдельному договору, не входят в стоимость Услуг Исполнителя и уплачиваются Заказчиком соответствующему банку или оператору самостоятельно.

5.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента внесения денежных средств в соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

5.5. В случае использования рассрочки стоимость Услуг оплачивается Заказчиком двумя равными платежами. Конкретные даты платежей определяются при оформлении заказа и отображаются Заказчику в момент выбора данного способа оплаты.

5.6. По соглашению Сторон могут быть установлены иные условия оплаты с использованием рассрочки, которые фиксируются в отдельном письменном соглашении.

5.7. Объем оказанных образовательных услуг определяется количеством календарных дней периода обучения, истекших с даты начала обучения, в течение которых Обучающемуся была предоставлена возможность освоения Программы. Услуги считаются оказанными за каждый такой день независимо от фактического участия Обучающегося в занятиях, изучения им ЭОР и прохождения оценочных мероприятий (промежуточной, итоговой аттестации). Предоставление Доступа к ЭОР и к Личному кабинету в течение периода обучения является оказанием образовательных услуг. Сохранение Доступа к ЭОР после окончания периода обучения отдельной услугой не является, отдельной цены не имеет и объем оказанных услуг не изменяет. Обязательство Исполнителя по предоставлению Доступа к ЭОР сохраняется до истечения срока, установленного Тарифом. Дни, приходящиеся на период приостановления обучения, в объем оказанных услуг не включаются.

5.8. Исполнитель вправе проводить плановые технические и профилактические работы, а также устранять сбои в работе Платформы. Кратковременное ограничение Доступа, вызванное проведением таких работ или устранением сбоев, не является нарушением обязательств Исполнителя, не прерывает период обучения и объем оказанных услуг не уменьшает. Если ограничение Доступа по причинам, зависящим от Исполнителя, продолжается непрерывно более 3 (трех) календарных дней подряд, период обучения и срок Доступа к ЭОР продлеваются на соответствующее количество дней.

5.9. В случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг Исполнитель направляет Заказчику уведомление с указанием суммы задолженности, срока ее погашения и даты, с которой Доступ к ЭОР будет закрыт. При непогашении задолженности в указанный срок Исполнитель вправе закрыть Доступ и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в порядке, установленном разделом 7 Договора. Дата закрытия Доступа, указанная в уведомлении, учитывается при определении количества фактических дней обучения в порядке Приложения № 2 к Договору.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. В рамках обучения на Программе Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к аудиовизуальным материалам, программам для ЭВМ, базам данных, учебно-методических материалам, не находящимся в открытом доступе), в связи с чем Заказчик обязан:

(1) воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения Исполнителя;

(2) Заказчик и Обучающийся обязаны не распространять, не доводить до всеобщего сведения, не передавать третьим лицам и не осуществлять публичный показ

материалов Программы, в том числе фрагментарно, без письменного разрешения Исполнителя. Указанный запрет распространяется на размещение материалов в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах и в иных общедоступных источниках. Воспроизведение материалов для личного использования в целях освоения Программы, а также цитирование в объеме, оправданном целью цитирования, допускаются в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(3) не передавать в какой-либо форме третьим лицам интеллектуальную собственность Исполнителя как полностью, так и частично (фрагментарно) без письменного разрешения Исполнителя.

(4) немедленно сообщать Исполнителю о любых, ставших известными, фактах нарушения исключительных прав Исполнителя;

(5) не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный кабинет на Платформе третьим лицам, а также не предоставлять иными способами доступ к материалам третьим лицам (в том числе не обнародовать, не распространять материалы). В случае утраты, а также в случаях незаконного получения доступа к логину и паролю третьими лицами, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Исполнителю. До момента отправки указанного извещения все действия, совершенные с использованием Личного кабинета, считаются совершенными Заказчиком.

6.2. Использование Заказчиком Платформы, ее содержимого и составляющих (как в целом, так и фрагментарно) и прочих разработанных Исполнителем технических решений не означает передачи (отчуждения) Заказчику и / или любому третьему лицу прав на результаты интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.

6.3. Заказчик уведомлен, что бремя доказывания отсутствия вины возлагается на лицо, нарушившее интеллектуальные права.

6.4. Обучающийся предоставляет Исполнителю простую (неисключительную) безвозмездную лицензию на использование работ, выполненных им в рамках освоения Программы (домашних заданий, расчетов, презентаций, кейсов), в целях оказания образовательных услуг: для разбора на занятиях, демонстрации иным обучающимся по соответствующей Программе и включения в записи занятий, предоставляемые в Личном кабинете. Лицензия предоставляется на срок действия исключительного права, на территории всех стран мира.

6.5. Обучающийся гарантирует, что обладает правами на передаваемые материалы и что их использование не нарушает прав третьих лиц, включая их право на охрану персональных данных.

6.6. Исполнитель вправе осуществлять аудио- и видеозапись занятий, проводимых в режиме реального времени. Исключительные права на такие записи принадлежат Исполнителю. Записи используются для целей оказания образовательных услуг и предоставляются обучающимся по соответствующей Программе в Личном кабинете.

6.7. Обучающийся вправе не включать камеру и микрофон и не участвовать в публичном обсуждении. Если Обучающийся участвует в занятии с включенной камерой или выступает на занятии, его изображение и выступление включаются в запись занятия и предоставляются иным обучающимся по соответствующей Программе в Личном кабинете.

6.8. Загрузка Обучающимся своей фотографии в Личный кабинет осуществляется по его усмотрению и обязательной не является.

6.9. Обучающийся дает согласие на обнародование и использование своего изображения, зафиксированного в фото- и видеоматериалах, созданных Исполнителем в период обучения, в следующих целях: размещение на официальном сайте Исполнителя, в его информационных и рекламных материалах, в сообществах Исполнителя в социальных сетях и мессенджерах. Согласие действует в течение 3 (трех) лет с даты отчисления, если не отозвано ранее.

6.10. Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления заявления по адресу электронной почты Исполнителя, указанного в разделе 11 Договора. С момента получения отзыва Исполнитель прекращает дальнейшее использование изображения и в течение 10 (десяти) рабочих дней удаляет его из материалов, размещение которых он контролирует.

6.11. Отзыв согласия не влияет на доступ к Программе и не является основанием для изменения условий Договора.

6.12. Если Обучающийся не достиг возраста восемнадцати лет, согласие дает его законный представитель.

6.13. Распространение персональных данных Обучающегося, в том числе сведений, содержащихся в его выступлениях и работах, осуществляется на основании отдельного согласия, оформляемого в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

6.14. К конфиденциальной относится любая информация, относящаяся к процессу оказания услуг Исполнителем, неопубликованная в открытом доступе и не являющаяся доступной для всеобщего сведения, а также ставшая известная Заказчику в связи с исполнением Договора (в частности, но не ограничиваясь: Ф.И.О. других Обучающихся, работников, сотрудников Исполнителя, их номера телефонов, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, содержание переписок в различных чатах, в CRM, банковские реквизиты, данные логинов и паролей, а также иные персональные данные (в том числе и иная конфиденциальная информация) Обучающихся, работников, сотрудников Исполнителя. Под конфиденциальной информацией Стороны также подразумевают информацию ограниченного распространения, существующую в любой форме, которая носит частный, непубличный характер, включая, но не ограничиваясь, коммерческую и служебную тайну, корпоративную, договорную и финансовую информацию, ноу-хау, сведения, относящиеся к существующим или планируемым проектам, бизнес-отношениям, описаниям технологий или практической деятельности.

Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в ходе оказания услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.

6.15. Заказчик берет на себя обязательство обеспечить конфиденциальность переданной Конфиденциальной информации, применяя для этого, по крайней мере, те же разумные способы и прилагая не меньшие разумные усилия, какие Заказчик прилагает для обеспечения конфиденциальности его собственной информации, соответствующей критериям Конфиденциальной информации, предусмотренным настоящим Договором.

6.16. В случае расторжения (прекращения, досрочного расторжения) настоящего Договора Заказчик обязуется сохранять в тайне и обеспечивать конфиденциальность всей полученной по Договору конфиденциальной информации. Разглашение

конфиденциальной информации третьему лицу, расценивается как нарушение режима конфиденциальности.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует с даты его заключения (даты акцепта Оферты) до даты отчисления Обучающегося, в части денежных обязательств — до полного их исполнения Сторонами, в части срока доступа к ЭОР — до истечения срока доступа, установленного выбранным Тарифом.

7.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося: в связи с получением образования, завершением обучения либо досрочно, по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ.

7.3. Обучение считается завершенным по истечении периода обучения по Программе, установленного приказом о зачислении. Отчисление в связи с завершением обучения производится независимо от прохождения обучающимся итоговой аттестации, если она предусмотрена Программой, и от ее результатов. Доступ к ЭОР при этом сохраняется до истечения срока доступа, установленного Тарифом.

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Соглашением Сторон могут быть определены последствия расторжения, включая размер и срок возврата денежных средств (пункт 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласованный Сторонами размер возврата не может быть менее суммы, определяемой в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

7.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 3.1.3 Договора. В этом случае Исполнитель направляет Заказчику уведомление в электронной форме (с указанием основания для отчисления).

7.6. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора (статья 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации). Отказ оформляется заявлением, направляемым по адресу электронной почты, указанному в разделе 11 Договора, с адреса электронной почты, указанного Заказчиком при заключении Договора.

7.7. Договор расторгается на основании приказа Исполнителя об отчислении.

7.8. Права и обязанности Заказчика по Договору прекращаются с даты его отчисления.

7.9. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.

7.10. Расторжение Договора не освобождает Заказчика от обязанности оплатить образовательные услуги, фактически оказанные до даты отчисления (статья 781 Гражданского кодекса Российской Федерации). Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения Договора (пункт 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное не установлено Договором или соглашением Сторон.

7.11. Расчет и возврат денежных средств при расторжении Договора производятся в порядке и в сроки, установленные Приложением № 2 к Договору. Расчет направляется Заказчику по адресу электронной почты личного кабинета.

7.12. При досрочном прекращении образовательных отношений Доступ к ЭОР прекращается с даты отчисления независимо от срока доступа, установленного Тарифом.

7.13. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает Обучающемуся справку об обучении (о периоде обучения) (часть 5 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ). Подача заявления для этого не требуется.

7.14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет для Обучающегося каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Исполнителем (часть 3 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ).

7.15. **Приостановление и возобновление обучения**

7.15.1. Обучение может быть приостановлено по заявлению Заказчика в порядке, установленном Положением о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений. Приостановление оформляется дополнительным соглашением к Договору и приказом Исполнителя.

7.15.2. На период приостановления Доступ к ЭОР закрывается. Дата окончания обучения и дата окончания срока доступа к ЭОР сдвигаются на количество календарных дней приостановления. Стоимость образовательных услуг при этом не изменяется, перерасчет не производится.

7.15.3. Дни, приходящиеся на период приостановления, в количество фактических дней обучения не включаются и при расчете суммы возврата не учитываются.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

(1) безвозмездного оказания образовательных услуг;

(2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;

(3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Расходы Заказчика должны быть документально подтверждены, а их размер соответствовать рыночным ценам.

8.3. Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. Если в назначенный срок недостатки не устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.

8.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

(1) назначить Исполнителю новый срок;

(2) поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

(3) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;

(4) отказаться от исполнения Договора.

8.6. Требования Заказчика о соразмерном уменьшении стоимости, о возмещении расходов по устранению недостатков и о возврате уплаченных денежных средств удовлетворяются Исполнителем в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления соответствующего требования (статья 31 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»).

8.7. Программа и входящие в нее ЭОР отражают состояние законодательства, правоприменительной практики, а также условий и порядка работы сторонних сервисов и платформ по состоянию на дату подготовки соответствующих материалов. Последующее изменение указанных обстоятельств недостатком образовательных услуг не является. Исполнитель вправе, но не обязан обновлять ранее подготовленные материалы.

8.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания образовательных услуг по причинам, связанным с работой оборудования, программного обеспечения или канала связи Заказчика и Обучающегося, а также по иным причинам, возникшим на их стороне.

8.9. Исполнитель не несет ответственности за установку и использование Заказчиком и Обучающимся программного обеспечения третьих лиц, а также за действия банков, кредитных организаций и платежных систем, обеспечивающих прием оплаты и возврат денежных средств.

8.10. Ответственность за незаконное использование информации и материалов, доступ к которым получены в связи с исполнением Договора, несут Заказчик и Обучающийся.

8.11. За нарушение исключительных прав Исполнителя Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе обязаны возместить причиненные убытки либо выплатить компенсацию в порядке статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.12. В случае просрочки оплаты Исполнитель направляет Заказчику уведомление с указанием суммы задолженности, срока ее погашения и даты, с которой Доступ к ЭОР будет закрыт. При непогашении задолженности в указанный срок Исполнитель вправе закрыть Доступ и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в порядке, установленном разделом 7 Договора. Возврат производится в соответствии с Приложением № 2; количество фактических дней обучения определяется по дату закрытия Доступа.

8.13. При нарушении Обучающимся правил общения Исполнитель вправе ограничить его участие в чате участников, уведомив об этом. Доступ к ЭОР при этом сохраняется.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Претензии направляются по электронной почте: Заказчиком — с адреса электронной почты, указанного им при заключении Договора, на адрес Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора; Исполнителем — на адрес электронной почты Заказчика.

9.2. Сторона, получившая претензию, направляет ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Требования, для которых законом установлены специальные сроки удовлетворения, рассматриваются в эти сроки.

9.3. Если Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соблюдение претензионного порядка является обязательным условием для обращения в суд.

9.4. Споры с участием Заказчика — гражданина рассматриваются судом в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом Заказчик вправе предъявить иск по своему выбору (статья 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»). Споры с участием Заказчика — юридического лица или индивидуального предпринимателя рассматриваются в суде по месту нахождения Исполнителя.

9.5. Заказчик и Обучающийся вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (статья 45 Федерального закона № 273-ФЗ). Обращение в комиссию не лишает права на судебную защиту.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Исключительные права на Сайт, Платформу и размещенные на них результаты интеллектуальной деятельности, а также на материалы, доступ к которым предоставляется по Договору, принадлежат Исполнителю либо третьим лицам, предоставившим Исполнителю право их использования. Условия использования материалов установлены разделом 6 Договора.

10.2. Исполнитель вправе уступить права требования по Договору третьему лицу, уведомив об этом Заказчика по адресу электронной почты. Передача обязательств Исполнителя по оказанию образовательных услуг иному лицу допускается только с согласия Заказчика.

10.3. Стороны признают документы в электронной форме, подписанные простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью (статья 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

10.4. Простой электронной подписью Заказчика и Обучающегося признается совокупность адреса электронной почты, указанного при заключении Договора, и учетных данных (логина и пароля) Личного кабинета. Простой электронной подписью Исполнителя признается адрес электронной почты, указанный в Договоре. Лицо, подписавшее электронный документ, определяется по адресу электронной почты, с которого документ направлен, и (или) по учетным данным Личного кабинета, с использованием которых совершено соответствующее действие.

10.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность учетных данных и паролей и незамедлительно уведомлять друг друга о случаях несанкционированного доступа к электронной почте и Личному кабинету. Исполнение, произведенное Стороной до получения такого уведомления, признается надлежащим.

10.6. Сообщения и документы направляются Сторонами по адресам электронной почты, указанным в Договоре. Сообщение считается полученным на следующий рабочий день после направления, в том числе если оно было помещено почтовой службой в папку

«Спам». Каждая Сторона самостоятельно несет риск последствий неполучения сообщений, связанных с неисправностью ее электронной почты или отсутствием доступа к ней.

10.7. При изменении фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты или банковских реквизитов Сторона уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней. Риск последствий неуведомления несет Сторона, не исполнившая указанную обязанность.

10.8. К Договору применяется право Российской Федерации.

10.9. Признание отдельных условий Договора недействительными не влечет недействительности Договора в целом.

10.10. Неотъемлемой частью Договора являются:

10.11. Приложение № 1, которое определяет основные характеристики программы, тарифы программы, учебно-тематический план.

10.12. Приложение № 2 «Правила возврата денежных средств».

11. РЕКВИЗИТЫ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИНАНСОВ «МОНТЕРИУМ»

109052, г Москва, Нижегородский р-н, ул Смирновская, д 2 стр 1, помещ 116А

ИНН 9722112084 КПП 772201001

ОГРН 1267700011094

Расчетный счет 40703810200000750058

АО "ТБанк"

Корреспондентский счет 30101810145250000974

БИК 044525974

sluzhba_zaboty@plus-fin.ru

+7 (965) 136-63-52

Приложение № 1
к Договору оказания платных образовательных услуг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

Вид образования	дополнительное образование
Подвид образования	дополнительное образование детей и взрослых
Вид образовательной программы	дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
Форма обучения	заочная
Применяемые технологии	электронное обучение, дистанционные образовательные технологии
Название программы	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Доходный метр: от стратегии до портфеля»
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)	период обучения, установленный выбранным Тарифом (Приложение № 1 к Договору), исчисляемый в календарных днях.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы	Социально-гуманитарная
Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы	Свидетельство об обучении

ТАРИФЫ ПРОГРАММЫ

ОПИСАНИЕ	НОВИЧОК	СПЕЦИАЛИСТ	МАСТЕР	ПРОФЕССИОНАЛ
Количество модулей в Программе	3 модуля	4 модуля	8 модулей	12 модулей
Модули	Модуль 1. Инвесторское мышление Модуль 2. Стратегии инвестирования Модуль 3. Анализ рынка и выбор типа недвижимости	Модуль 1. Инвесторское мышление Модуль 2. Стратегии инвестирования Модуль 3. Анализ рынка и выбор типа недвижимости Модуль 4. Выбор объекта	Модуль 1. Инвесторское мышление Модуль 2. Стратегии инвестирования Модуль 3. Анализ рынка и выбор типа недвижимости Модуль 4. Выбор объекта Модуль 5. Финансирование и работа с банками Модуль 6. Юридическая проверка и налоги Модуль 7. Дорожная карта сделки Модуль 8. Покупка недвижимости ниже рынка	Модуль 1. Инвесторское мышление Модуль 2. Стратегии инвестирования Модуль 3. Анализ рынка и выбор типа недвижимости Модуль 4. Выбор объекта Модуль 5. Финансирование и работа с банками Модуль 6. Юридическая проверка и налоги Модуль 7. Дорожная карта сделки Модуль 8. Покупка недвижимости ниже рынка Модуль 9. Операционная модель Модуль 10. Риски и страхование Модуль 11. Масштабирование и рост Модуль 12. Итоговый модуль
Период обучения	3 недели (21 день)	4 недели (28 дней)	8 недель (56 дней)	12 недель (84 дня)
Дата начала обучения	дата, указанная в приказе о зачислении			
Периодичность открытия модулей	Еженедельно, при условии успешного выполнения им требований по прохождению и/или освоению материала (проверки знаний, итогового тестирования) предыдущего Модуля.			
Срок предоставления доступа к электронным образовательным ресурсам	2 месяца	3 месяца	6 месяцев	12 месяцев
Доступ к закрытым	Нет	3	6	12

Q&A-вебинарам (1 раз в месяц)				
Групповые эфиры	Нет	Нет	2	4
Практика	Самостоятельная, без проверки домашних заданий	Самостоятельная, без проверки домашних заданий	Проверка домашних заданий куратором	Проверка домашних заданий куратором
Артефакты		4 документа для выбора объекта	14 документов для покупки и сделки	50+ документов для управления портфелем
Групповая динамика	Без комьюнити	Без комьюнити	Учебный чат	Учебный чат, нетворкинг-сессии в малых группах
Стоимость	49 000 рублей 00 коп., НДС не облагается	69 000 рублей 00 коп., НДС не облагается	89 000 рублей 00 коп., НДС не облагается	109 000 рублей 00 коп., НДС не облагается

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Программа включает обязательную часть и вариативную часть.

Обязательная часть осваивается всеми слушателями. Состав и объем вариативной части (набор дополнительных модулей) определяются выбранной индивидуальной образовательной траекторией слушателя в пределах утвержденных вариантов реализации программы (тарифов).

Новый №	Название урока
Обязательная часть	
Модуль 1. Инвесторское мышление	
1.1	Вводный урок: Раздел 1 меморандума — «Профиль инвестора»
1.2	Введение: два мира — покупка для жизни и покупка для дохода
1.3	Цифры правят миром: принципы принятия решений
1.4	Инвестиционные цели и ограничения
1.5	План А и план Б: резервы и стресс-сценарии
1.6	Психология и ошибки новичков
1.7	Инвестиционная политика на одну страницу
1.8	Финансовая безопасность инвестора
Модуль 2. Стратегии инвестирования	
2.1	Две стратегии: перепродажа vs аренда — в чем фундаментальная разница
2.2	Перепродажа: как зарабатывают на росте стоимости
2.3	Поиск объектов под перепродажу: что искать
2.4	Финмодель для перепродажи: считаем прибыль до сделки
2.5	Практикум: разбор кейса перепродажи
2.6	Аренда как стратегия: долгосрок vs посуточная
2.7	Поиск объектов под аренду: критерии отбора
2.8	Финмодель для аренды: расчет денежного потока
2.9	Практикум: разбор кейса аренды
2.10	Выход из инвестиции: когда продавать и План Б
Модуль 3. Анализ рынка и выбор типа недвижимости	
3.1	Типы доходной недвижимости
3.2	Новостройки: инвестиции на стадии строительства
3.3	Вторичная недвижимость: баланс риска и кэш-флоу
3.4	Апартаменты и альтернативные форматы
3.5	Малые форматы: гаражи, паркинги, кладовки
3.6	Коммерческая недвижимость: вход для продвинутых
3.7	Инструменты сбора данных о рынке
3.8	Практикум: сравнительный анализ 3 типов
Вариативная часть	

Модуль 4. Выбор объекта	
№	**Название урока**
4.1	Вводный урок: Раздел 2 меморандума — «Инвестиционное заключение»
4.2	Воронка поиска: как не утонуть в объявлениях
4.3	Первичный отбор: цифровой скрининг
4.4	Осмотр объекта
4.5	ИЖС и земля: специфика оценки
4.6	Дом, окружение и скрытые дефекты
4.7	Оценка затрат на подготовку объекта
4.8	Финмодель: быстрая проверка перед сделкой
4.9	Принятие решения: покупать или нет
4.10	Практикум: разбор кейса «от поиска до решения»
Модуль 5. Финансирование и работа с банками	
5.1	Вводный урок: Раздел 3 меморандума — «Финансово-правовая структура»
5.2	Источники финансирования: где брать деньги
5.3	Стоимость денег и влияние плеча на доходность
5.4	Допустимая долговая нагрузка
5.5	Что реально проверяет банк
5.6	Как готовить профиль заемщика
5.7	Ипотека для инвестиционной недвижимости
5.8	Рефинансирование и высвобождение капитала
Модуль 6. Юридическая проверка и налоги	
6.1	Дорожная карта финансирования
6.2	Проверка объекта: выписка ЕГРН + «красные флаги»
6.3	Согласие супруга, прописанные, долги ЖКХ
6.4	Новостройки: ДДУ, эскроу, проверка застройщика
6.5	Формы владения: физлицо, самозанятый, ИП, ООО
6.6	Налоговое планирование: аренда + продажа + выход
6.7	Практикум: юридический чек-лист + налоговая стратегия
Модуль 7. Дорожная карта сделки	
7.1	Вводный урок: Раздел 4 меморандума — «Дорожная карта сделки»
7.2	Переговоры и оффер: аргументы + структура
7.3	Задаток, аванс, безопасность денег
7.4	Подготовка к сделке: документы + профессионалы
7.5	День сделки: сценарий + расчеты + регистрация
7.6	Передача объекта: акт + фотофиксация + гарантии
Модуль 8. Покупка недвижимости ниже рынка	
8.1	Почему недвижимость может продаваться ниже рынка

8.2	Что такое торги по банкротству
8.3	Где возникает инвестиционная возможность
8.4	Как выглядит путь покупки на торгах
8.5	Какие риски есть у новичка
8.6	Какие навыки нужны, чтобы покупать на торгах системно
Модуль 9. Операционная модель	
9.1	Вводный урок: Раздел 5 меморандума — «Операционная модель»
9.2	Подготовка к аренде: ремонт, мебель, техника
9.3	Фотобриф: как снять квартиру, чтобы ее сдали
9.4	Маркетинг: карточка объявления, заголовок, текст
9.5	Скоринг арендаторов: как отличить надежного от проблемного
9.6	Договор аренды и сопутствующие документы
9.7	Коммуникации с арендаторами: регламенты и шаблоны
9.8	Операционка: автоматизация платежей и учет
9.9	Практикум: упаковка объекта к запуску
Модуль 10. Риски и страхование	
10.1	Вводный урок: Раздел 6 меморандума — «Карта рисков и стратегия роста»
10.2	Страхование имущества + ответственности
10.3	Страхование жизни и здоровья инвестора
10.4	Антикризисные сценарии: простой + неплатеж + конфликт
10.5	Антикризисные сценарии: авария + экстренная продажа
10.6	Юридическая безопасность в процессе владения + финальный чек-лист
Модуль 11. Масштабирование и рост	
11.1	Стратегия роста: куда двигаться дальше?
11.2	Реинвестирование vs гашение долга vs рефинансирование
11.3	Делегирование: как перестать делать все самому
11.4	Управленческий учет и контроль в портфеле
11.5	Геодиверсификация: как выбирать новые города
11.6	Практикум: формирование плана масштабирования на год
Модуль 12. Итоговый модуль	
12.1	Вводный урок: Защита меморандума перед инвесткомитетом
12.2	Структура инвестиционного меморандума
12.3	Презентация меморандума + peer-review
12.4	Дорожная карта после курса + доступ к партнерам

Приложение № 2
к Договору оказания платных образовательных услуг

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. Настоящие Правила определяют порядок расчета и возврата денежных средств при досрочном прекращении образовательных отношений и расторжении Договора.

2. Правила применяются при расторжении Договора в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора, при расторжении Договора по инициативе Исполнителя и при расторжении Договора по соглашению Сторон.

3. Образовательные услуги, фактически оказанные до даты отчисления, подлежат оплате Заказчиком (статья 781 Гражданского кодекса Российской Федерации) и возврату не подлежат (пункт 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации). Уплаченная сумма за вычетом стоимости фактически оказанных услуг и фактически понесенных Исполнителем расходов возвращается Заказчику (статья 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4. Основанием для возврата денежных средств является заявление Заказчика об отчислении Обучающегося и расторжении Договора, направленное Исполнителю способом, предусмотренным Договором. В заявлении Заказчик указывает банковские реквизиты для перечисления суммы возврата.

5. Датой отчисления Обучающегося и датой прекращения образовательных отношений является дата получения Исполнителем заявления Заказчика. Отчисление оформляется приказом Исполнителя, издаваемым в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявления; дата отчисления указывается в приказе в соответствии с настоящим пунктом и от даты издания приказа не зависит.

6. Расчет суммы возврата производится в два действия по следующим формулам:

$$\mathbf{СВ = СО − (СО ÷ КДО) × КФД}$$

$$\mathbf{Сумма\ к\ возврату = СВ − Р}$$

7. В формулах, указанных в пункте 6 настоящего Приложения, используются следующие обозначения:

СО — сумма, уплаченная Заказчиком по Договору;

КДО — период обучения по выбранному Тарифу, выраженный в календарных днях;

КФД — количество фактических дней обучения;

Р — фактически понесенные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по данному договору (суммы вознаграждений банков, кредитных организаций, платежных систем и платежных операторов, фактически удержанные с Исполнителя при приеме и обработке оплаты Заказчика по конкретному Договору;

СВ — стоимость оказанной части образовательных услуг.

8. **СО** — сумма, уплаченная Заказчиком по Договору на дату отчисления. Факт и размер оплаты подтверждаются кассовыми чеками, а при их отсутствии или наличии в них неточностей — выпиской по счету, подтверждением платежной системы или иными доказательствами внесения денежных средств. Если оплата производилась с использованием сервиса рассрочки или кредитования, СО определяется в размере суммы, уплаченной за образовательные услуги по Договору; проценты, иные платежи и комиссии, уплаченные Заказчиком такому сервису по отдельному договору, в СО не включаются и Исполнителем не возвращаются.

9. **КДО** — период обучения по выбранному Заказчиком Тарифу, выраженный в календарных днях и указанный в Приложении № 1 к Договору. КДО не зависит от срока доступа к электронным образовательным ресурсам, установленного Тарифом, и от дат издания приказов Исполнителя.

10. **КФД** — количество календарных дней с даты начала обучения по дату отчисления включительно. Дни, приходящиеся на период приостановления обучения, оформленного в порядке, установленном Договором и локальными нормативными актами Исполнителя, в КФД не включаются.

11. Если доступ Обучающегося к материалам Программы и к электронным образовательным ресурсам был прекращен Исполнителем в связи с просрочкой оплаты ранее даты отчисления, КФД определяется по дату прекращения доступа включительно.

12. **Р** — документально подтвержденные фактические расходы Исполнителя в виде комиссий банков, платежных систем, платежных агрегаторов и сервисов рассрочки (кредитования), удержанных с Исполнителя при приеме оплаты, связанные с исполнением обязательств по Договору (статья 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», пункт 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации). Р определяется по каждому платежу, поступившему по Договору, исходя из фактически применяемой ставки комиссии. Комиссии, связанные с перечислением суммы возврата Заказчику, из суммы возврата не удерживаются и в Р не включаются.

13. Промежуточные величины при расчете не округляются. Округление производится однократно — до копеек, в итоговой сумме к возврату, по правилам математического округления.

14. Если величина СВ, определенная в соответствии с пунктом 6 настоящего Приложения, равна нулю или меньше нуля, она принимается равной нулю. Если сумма к возврату равна нулю или меньше нуля, она принимается равной нулю и возврат не производится. Задолженность Заказчика перед Исполнителем в результате применения настоящего Приложения не возникает ни при каких значениях показателей.

15. Если КФД равно или превышает КДО, образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме, а стоимость образовательных услуг — оплаченной в полном объеме; расчетная сумма к возврату равна нулю.

16. Сумма к возврату перечисляется Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика (статья 31 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей») по банковским реквизитам, указанным Заказчиком в заявлении. Если оплата по Договору производилась с использованием сервиса рассрочки или кредитования, возврат производится в адрес соответствующего сервиса в порядке, установленном его правилами. Обязательство Исполнителя по возврату считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.

17. Стороны вправе соглашением о расторжении Договора установить размер возврата, превышающий сумму, определенную в соответствии с настоящим Приложением. Установление соглашением Сторон размера возврата, меньшего суммы, определенной в

соответствии с настоящим Приложением, не допускается. Настоящее Приложение не ограничивает прав Заказчика, предусмотренных статьями 28 и 29 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», при нарушении Исполнителем сроков оказания образовательных услуг или при наличии недостатков образовательных услуг.